

Diebstahl mit Waffen und Wohnungseinbruchdiebstahl — Prüfungsschema § 244 StGB

Eigentumsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Grundtatbestand, § 242 I StGB

§ 244 StGB qualifiziert den Diebstahl; der Grundtatbestand ist deshalb zuerst vollständig durchzuprüfen. Erst wenn er vorliegt, folgen die Qualifikationsmerkmale.

1. Fremde bewegliche Sache

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB); beweglich, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann; fremd, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht und weder herrenlos noch eigentumsunfähig ist.

Beispiel: T steckt ein Smartphone aus dem Regal des Elektromarkts ein, das im Eigentum des Marktbetreibers M steht — eine für T fremde bewegliche Sache.

2. Wegnahme

Bruch fremden und Begründung neuen, nicht notwendig tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach den Anschauungen des täglichen Lebens; Bruch ist die Aufhebung des Gewahrsams ohne oder gegen den Willen des Gewahrsamsinhabers — ein Einverständnis schließt die Wegnahme aus.

Beispiel: T nimmt heimlich das Portemonnaie des O aus dessen Jackentasche und steckt es in die eigene — Bruch des Gewahrsams des O und Begründung neuen Gewahrsams durch T.

3. Vorsatz

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Merkmale des Grundtatbestands, insbesondere bezüglich Fremdheit und Wegnahme; er muss im Zeitpunkt der Tathandlung vorliegen.

Beispiel: T hält es für möglich und nimmt billigend in Kauf, dass die mitgenommene Tasche nicht ihm, sondern O gehört — bedingter Vorsatz genügt.

4. Zueignungsabsicht

Absicht (dolus directus 1. Grades) hinsichtlich der zumindest vorübergehenden Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts für sich oder einen Dritten und mindestens bedingter Vorsatz hinsichtlich der dauerhaften Enteignung des Eigentümers. Bloße Gebrauchsanmaßung mit Rückführungswillen genügt nicht.

Beispiel: T nimmt das Fahrrad des O, um damit nach Hause zu fahren und es anschließend zurückzustellen — mangels Willens zur dauerhaften Enteignung fehlt die Zueignungsabsicht.

5. Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung

Objektives Tatbestandsmerkmal: Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn der Täter keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung gerade dieser Sache hat. Insoweit ist zusätzlich Vorsatz erforderlich; ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB.

Beispiel: T nimmt sich die geliehenen 50 Euro, die V ihm längst fällig und einredefrei schuldet, aus dessen Portemonnaie — die erstrebte Zueignung ist mangels entgegenstehenden Anspruchs nicht rechtswidrig.

II. Qualifikationsmerkmale des § 244 I StGB

Es genügt die Verwirklichung einer der Varianten. Nach dem Wortlaut des § 244 I Nr. 1 StGB reicht es aus, dass der Täter oder ein anderer Beteiligter den Gegenstand bei sich führt; die Qualifikation wirkt dann über § 25 II StGB auch zugunsten des Mittäters, sofern dessen Vorsatz das Merkmal umfasst.

1. Waffe oder anderes gefährliches Werkzeug, § 244 I Nr. 1a StGB

Waffe ist ein Gegenstand, der nach seiner Art dazu bestimmt ist, erhebliche Verletzungen von Personen herbeizuführen (Waffe im technischen Sinn, etwa Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen). Anderes gefährliches Werkzeug ist ein Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen; auf einen Verwendungsvorbehalt kommt es nach dem Wortlaut nicht an, weshalb die Reichweite des Merkmals umstritten ist.

Beispiel: T bricht mit einem mitgeführten Küchenmesser in eine Wohnung ein, um dort zu stehlen — das Messer ist ein anderes gefährliches Werkzeug im Sinne der Vorschrift.

2. Beisichführen

Der Täter führt einen Gegenstand bei sich, wenn er ihn zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen dem Versuchsbeginn und der Beendigung der Tat so in seiner räumlichen Nähe hat, dass er sich seiner jederzeit ohne nennenswerten Zeitaufwand bedienen kann. Ein Verwenden, Ergreifen oder auch nur Sichtbarmachen ist nicht erforderlich; der Täter muss sich des Gegenstands aber bewusst sein.

Beispiel: T trägt während des gesamten Diebstahls einen Schraubenzieher griffbereit in der Jackentasche, ohne ihn zu benutzen — er führt ihn dennoch bei sich.

3. Sonstiges Werkzeug oder Mittel, § 244 I Nr. 1b StGB

Erfasst sind Gegenstände, die nicht objektiv gefährlich sind, die der Täter aber mit dem Vorbehalt bei sich führt, den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Erforderlich ist also ein subjektiver Verwendungsvorbehalt; nach der Rechtsprechung scheiden Gegenstände aus, die objektiv völlig ungefährlich sind und deren Wirkung allein auf Täuschung beruht.

Beispiel: T führt eine Spielzeugpistole mit dem Vorbehalt bei sich, sie notfalls zur Einschüchterung des Kaufhausdetektivs einzusetzen — subjektiver Verwendungsvorbehalt genügt.

4. Bandendiebstahl, § 244 I Nr. 2 StGB

Der Täter muss als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds stehlen. Bande ist der Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die sich mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des Diebstahls oder Raubes zu begehen; die Bandenabrede muss nicht ausdrücklich getroffen werden.

Beispiel: A, B und C verabreden, künftig gemeinsam mehrere Einbrüche zu begehen; bei der Tat wirken A und B zusammen, während C draußen Schmiere steht — Bandendiebstahl.

5. Wohnungseinbruchdiebstahl, § 244 I Nr. 3 StGB

Der Täter muss zur Ausführung der Tat in eine Wohnung einbrechen, einsteigen, mit einem falschen Schlüssel oder anderem nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringen oder sich in der Wohnung verborgen halten. Wohnung ist eine Räumlichkeit, die Menschen tatsächlich als Unterkunft und Mittelpunkt ihrer privaten Lebensführung dient; reine Geschäfts-, Büro- und Ladenräume genügen nicht.

Beispiel: T hebelt das Küchenfenster der Privatwohnung des O auf und steigt ein, um Schmuck zu entwenden — Wohnungseinbruchdiebstahl nach § 244 I Nr. 3 StGB.

III. Vorsatz bezüglich der Qualifikationsmerkmale

Da § 244 StGB eine Qualifikation und kein Regelbeispiel ist, muss der Vorsatz auch die qualifizierenden Umstände umfassen — etwa das Bewusstsein, den Gegenstand bei sich zu führen, die Kenntnis der Bandenabrede und der Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds oder das Wissen um die Wohnungseigenschaft. Ein Irrtum hierüber ist Tatbestandsirrtum nach § 16 I StGB und lässt nur die Qualifikation entfallen; die Strafbarkeit aus § 242 StGB bleibt bestehen.

Beispiel: T weiß nicht, dass sein Mittäter B ein Messer bei sich trägt — mangels Vorsatzes bezüglich dieses Umstands haftet T nur aus § 242 StGB, nicht aus § 244 StGB.

IV. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Zu prüfen sind die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB); eine Einwilligung in die Wegnahme lässt regelmäßig bereits den Gewahrsamsbruch und damit den Tatbestand entfallen.

Beispiel: T dringt gewaltsam in die Wohnung des A ein, um sich gegen dessen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff zur Wehr zu setzen — Notwehr nach § 32 StGB kommt in Betracht.

V. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands (§ 35 StGB) und des Notwehrexzesses (§ 33 StGB).

Beispiel: T begeht den Wohnungseinbruchdiebstahl im Zustand einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit nach § 21 StGB infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung.

VI. Versuch, Erfolgsqualifizierung des Wohnungseinbruchs und Konkurrenzen

Der Versuch des § 244 StGB ist strafbar. Betrifft der Wohnungseinbruchdiebstahl eine dauerhaft genutzte Privatwohnung, greift die Verbrechenqualifikation des § 244 IV StGB; dauerhaft genutzt ist eine Wohnung, die im Tatzeitpunkt tatsächlich als Mittelpunkt der privaten Lebensführung dient. Als Qualifikation verdrängt § 244 StGB den Grundtatbestand des § 242 StGB und sperrt die Regelbeispiele des § 243 StGB; kommt zum Bandendiebstahl ein Regelbeispiel des § 243 I 2 StGB oder eine Variante des § 244 I Nr. 1 StGB hinzu, ist der schwere Bandendiebstahl nach § 244a StGB zu prüfen.

Beispiel: T bricht in die von O dauerhaft bewohnte Privatwohnung ein, um Wertsachen zu stehlen — es greift die Verbrechenqualifikation des § 244 IV StGB.

Typische Streitstände

Gefährliches Werkzeug — Reichweite des „anderen gefährlichen Werkzeugs“ bei § 244 I Nr. 1a StGB

Anders als § 224 I Nr. 2 StGB knüpft § 244 I Nr. 1a StGB nicht an eine Verwendung an, sodass der Wortlaut auch das mitgeführte Taschenmesser oder das Berufswerkzeug des Handwerkers erfassen

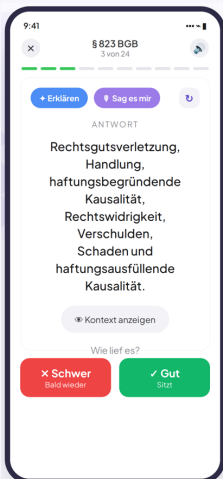
würde. Die Rechtsprechung stellt im Ausgangspunkt auf die objektive Beschaffenheit und die generelle Eignung zur Herbeiführung erheblicher Verletzungen ab, ohne bislang eine gefestigte Formel entwickelt zu haben; die Literatur sucht Restriktionen teils objektiv (Beschränkung auf waffenähnliche Gegenstände oder auf Gegenstände ohne sozialüblichen Verwendungszweck), teils subjektiv über einen ungeschriebenen Verwendungsvorbehalt, was allerdings die Grenze zu § 244 I Nr. 1b StGB verwischt.

Bande — Bandenbegriff und Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt eine Bande den Zusammenschluss von mindestens drei Personen voraus; die früher vertretene Auffassung, zwei Personen genügten, ist damit überholt. Streitig sind die Anforderungen an das Zusammenwirken: Die Rechtsprechung verlangt keine Anwesenheit des anderen Bandenmitglieds am Tatort und lässt auch ein Mitwirken in der Rolle des Gehilfen genügen, während ein Teil der Literatur ein zeitliches und örtliches Zusammenwirken bei der Tatausführung fordert, um die hohe Strafdrohung zu rechtfertigen.

Wohnung — Wohnungsbegriff und dauerhaft genutzte Privatwohnung

Wohnung ist nach h. M. jede Räumlichkeit, die Menschen tatsächlich zur Unterkunft dient; erfasst sind auch unmittelbar zugehörige, in den Wohnbereich einbezogene Nebenräume, nicht dagegen reine Geschäfts- und Büroräume. Bei gemischt genutzten Räumen kommt es darauf an, ob der Zugang aus dem Wohnbereich heraus erfolgt und die Räume dessen Privatsphäre teilen. Für die Verbrechensqualifikation des § 244 IV StGB genügt eine bloß vorübergehend genutzte Unterkunft nach überwiegender Auffassung nicht — verlangt wird eine Wohnung, die im Tatzeitpunkt Mittelpunkt der privaten Lebensführung ist.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.